12 생애최초 주택 상시 거주 추징요건 완화 등(법 §36의3)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 생애 최초 주택 감면	□ 상시거주 추징요건 완화
○ **(상시거주)** 정당한 사유없이 주택을 취득한 날부터 3개월 이내에 상시 거주를 시작하지 아니하는 경우, 상시 거주한 기간이 3년 미만인 상태에서 해당 주택을 매각·증여·다른 용도(임대 포함)로 사용하는 경우 추징	○ 생애최초 주택을 취득한 날*부터 3년 이내에 해당 주택을 매각·증여·다른 용도(임대 포함)로 사용하는 경우에만 추징 * 임대인의 지위를 승계한 경우에는 해당 임대차기간의 만료일(잔여 임대차기간 1년 이내 限)
○ **(추가 주택 취득 제한)** 생애최초 주택을 취득한 날부터 3개월 이내에 추가로 주택을 취득하는 경우(상속 주택 제외) 추징	〈삭 제〉
○ **(주택을 소유한 사실이 없는 경우)** 2억원(수도권 3억원) 이하이고 임차인으로서 1년 이상 상시 거주한 주택을 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 기간 중에 취득하여 생애최초 주택 감면을 받은 경우(추징된 경우 제외)	○ 좌동 : 일몰 종료

❑ 개정내용

○ **(상시 거주)** 생애최초 주택 취득일*로부터 **3년 이내에 해당 주택을 매각·증여·다른 용도(임대 포함)로 사용하는 경우에만 추징**하는 것으로 **상시거주 추징요건 완화**

* 임대인의 지위를 승계한 경우에는 해당 임대차기간의 만료일(잔여 임대차기간 1년 이내 限)

○ **(추가 주택 취득 제한)** 생애최초 주택을 취득한 날부터 3개월 이내에 추가로 주택을 취득하더라도 추징되지 않도록 **추징 폐지**

○ **(취득자)** 취득자 본인을 대한민국 국민인 성년자로 명확화

○ **(주택을 소유한 사실이 없는 경우)** 임차인이 1년 이상 상시거주한 소형주택을 취득('24~'25년)하여 생애 최초 주택 감면을 받은 경우, '주택을 소유한 사실이 없는 경우'로 보아 추후 다른 주택 취득 시 생애최초 주택 감면 자격 유지 **일몰 종료**

❑ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

○ 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

- **이 법 시행 전**에 종전의 제36조의3제4항에 따른 **추징사유가 발생한 경우**에는 제36조의3제4항의 개정규정에도 불구하고 **종전의 규정에 따라 추징***

* 예) ① 2024년 1월 취득하여 전입신고하고 거주하다가 2025년 11월 매각 : 종전규정에 따라 추징

② 2024년 1월 취득하여 전입신고하고 거주하다가 2025년 11월 직장이전으로 전출하였으나 추징사유 발생없이 2027년 2월 매각 : 개정규정 적용(추징제외)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제36조의3(생애최초 주택 구입에 대한 취득세 감면) ① 주택 취득일 현재 본인 및 배우자(「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 가족관계등록부에서 혼인이 확인되는 외국인 배우자를 포함한다. 이하 이 조 및 제36조의5에서 같다)가 주택(「지방세법」 제11조제1항 제8호에 따른 주택을 말한다. 이하 이 조 및 제36조의5에서 같다)을 소유한 사실이 없는 경우로서 「지방세법」 제10조의3에 따른 취득 당시의 가액(이하 이 조에서 "취득당시가액"이라 한다)이 12억원 이하인 주택을 유상거래(부담부증여는 제외한다)로 취득하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 2025년 12월 31일까지 지방세를 감면(이 경우 「지방세법」 제13조의2의 세율을 적용하지 아니한다)한다. 다만, 취	제36조의3(생애최초 주택 구입에 대한 취득세 감면) ① ----------본인(대한민국 국민으로 한정한다)----------주택을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 소유한 사실이 없는 경우로서 본인이 거주할 목적으로----------2028년 12월 31일----------. ----------.

개정 전	개정 후
득자가 미성년자인 경우는 제외한다.	
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택에 대해서는 「지방세법」 제11조제1항제8호의 세율을 적용하여 산출한 취득세액(이하 이 조 및 제36조의5에서 "산출세액"이라 한다)이 300만원 이하인 경우에는 취득세를 면제하고, 산출세액이 300만원을 초과하는 경우에는 산출세액에서 300만원을 공제한다.	1. ----------이 조에서----------.
가. ~ 다. (생 략)	가. ~ 다. (현행과 같음)
<신 설>	라. 인구감소지역에 소재하는 주택
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
② · ③ (생 략)	② · ③ (현행과 같음)
④ 제1항에 따라 취득세를 감면받은 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감면된 취득세를 추징한다.	④ 제1항에 따라 취득세를 감면받은 사람이 해당 주택을 취득한 날[해당 주택을 취득한 사람이 「주택임대차보호법」 제3조제4항에 따라 임대인의 지위를 승계한 경우로서 해당 주택의 임대차계약(같은 법 제6조 및 제6조의3에 따라 임대차계약이 갱신된 경우를 포함한다)에 따른 임차인이 그 주택에 계속 거주하고 있는 경우(해당 주택의 취득일을 기준으로
1. 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 주택을 취득한 날부터 3개월 이내에 상시 거주(취득일 이후 「주민등록법」에 따른 전입신고를 하고 계속하여 거주하거나 취	

개정 전	개정 후
득일 전에 같은 법에 따른 전입신고를 하고 취득일부터 계속하여 거주하는 것을 말한다. 이하 이 조 및 제36조의5에서 같다)를 시작하지 아니하는 경우 2. 주택을 취득한 날부터 3개월 이내에 추가로 주택을 취득(주택의 부속토지만을 취득하는 경우를 포함한다)하는 경우. 다만, 상속으로 인한 추가 취득은 제외한다. 3. 해당 주택에 상시 거주한 기간이 3년 미만인 상태에서 해당 주택을 매각·증여(배우자에게 지분을 매각·증여하는 경우는 제외한다)하거나 다른 용도(임대를 포함한다)로 사용하는 경우	남아 있는 임대차기간이 1년 이내인 경우로 한정한다)에는 그 임대차기간의 만료일]부터 3년 이내에 해당 주택을 매각·증여(배우자에게 지분을 매각·증여하는 경우는 제외한다)하거나 다른 용도(임대를 포함한다)로 사용하는 경우에는 감면된 취득세를 추징한다.
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (생략)

제5조(생애최초 주택 구입에 대한 취득세 감면·추징에 관한 적용례 등) ① 제36조의3제1항의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

② 이 법 시행 전에 종전의 제36조의3제4항에 따른 추징사유가 발생한 경우에는 제36조의3제4항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

<지방세특례제한법 시행령>

개정 전	개정 후
제17조의3(상시 거주 지연의 정당한 사유) 법 제36조의3제4항제1호에서 “대통령령으로 정하는 정당한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 기존 거주자의 퇴거가 지연되어 주택을 취득한 자가 법원에 해당 주택의 인도명령을 신청하거나 인도소송을 제기한 경우 2. 주택을 취득한 자가 기존에 거주하던 주택에 대한 임대차기간이 만료되었으나 보증금 반환이 지연되어 대항력을 유지하기 위하여 기존 거주지에 「주민등록법」에 따른 주소를 유지하는 경우(「주택임대차보호법」 제3조의3에 따른 임차권등기가 이루어진 경우는 제외한다) 3. 주택을 취득한 사람이 「주택임대차보호법」 제3조제4항에 따라 임대인의 지위를 승계한 경우로서 해당 주택의	<삭 제>

개정 전	개정 후
임대차계약(같은 법 제6조 및 제6조의3에 따라 임대차계약이 갱신된 경우를 포함한다)에 따른 임차인이 그 주택에 계속 거주하고 있는 경우(해당 주택의 취득일을 기준으로 남아 있는 임대차기간이 1년 이내인 경우로 한정한다)	